



PUTUSAN

Nomor 1501 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

EGGY TAN, bertempat tinggal di Villa Bogor Indah, Blok AA.12/15, RT 001, RW 014, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada D. Novian Baerumah, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm MGD & Partners*, beralamat di Kelurahan Wangurer Timur, Lingkungan I, RT 004, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

1. **CHRISTIAN TOLI**, bertempat tinggal di Kompleks Puncak Selamat, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
2. **ALBERT TOLI**, bertempat tinggal di Kompleks Puncak Selamat, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
3. **SANTI TOLI**, bertempat tinggal di Kompleks Puncak Selamat, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
4. **INA GOHIMA**, bertempat tinggal di Toko Walukow, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Michael Remizaldy Jacobus, S.H., M.H., C.P.L., C.C.D., dan kawan-kawan, Para

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada MRJ Law Office, beralamat di Lorong Asrama Polisi, Kelurahan Paceda, Lingkungan IV, RW 012, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022 dan tanggal 15 Agustus 2022;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

BPNI/ATR KOTA BITUNG, diwakili oleh Budi Tarigam, S.H., M.E., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung, berkedudukan di Kelurahan Manembo-Nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrie Jhony Rotinsulu, S.H., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berkantor pada Kantor Pertanahan Kota Bitung, Jalan Stadion Dua Saudara Manemobo-Nembo Tengah, Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2022;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menyewakan serta tidak menyerahkan objek sengketa untuk dikuasai Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti surat baik berupa akta otentik dan atau akta dibawah tangan milik dari Para Tergugat terhadap

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa;

6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun yang mendapat hak dari Para Tergugat yang tinggal dan/atau menguasai serta turut menguasai objek sengketa untuk segera keluar dari objek sengketa, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa oleh alat Negara;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya seharusnya Penggugat tidak mengikutsertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Bit., tanggal 20 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 54/PDT/2023/PT MND, tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Bit., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 54/PDT/2023/PT MND, tanggal 13 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Bit., tertanggal 20 Januari 2023;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi semula Para Terbanding/Para Tergugat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024



dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Tergugat;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menyewakan serta tidak menyerahkan objek sengketa untuk dikuasai Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan subsidair: bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan mengikat serta memiliki kekuatan pembuktian terhadap objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti-bukti surat baik berupa akta otentik dan atau akta dibawah tangan milik dari Para Tergugat terhadap objek sengketa dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat atas tanah objek sengketa;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil maupun imateriil kepada Penggugat sebesar Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat dan siapapun yang mendapat hak dari Para Penggugat yang tinggal dan/atau menguasai objek sengketa untuk segera keluar dari objek sengketa, baik secara sukarela maupun dengan upaya paksa oleh alat Negara;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaran;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, seluas 2.087 m² yang menurut Penggugat adalah miliknya berdasarkan surat jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 20/2019;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang berasal dari kakek Tergugat I, II dan III, dimana kakek Tergugat I, I dan III memperoleh tanah objek sengketa dengan cara jual beli pada tahun 1954 dan tanah objek sengketa dikuasai secara turun temurun sampai saat ini oleh Para Tergugat. Selain itu pula, kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 974.00623 luas 880 m² (delapan ratus delapan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak Ina Gohima dan Sertifikat Hak Milik Nomor 407/Kel. Paceda, Surat Ukur Nomor 00012/Paceda/2012, tanggal 11 Januari 2012, dengan luas 189 m² (seratus delapan puluh sembilan meter persegi) atas nama Stintje Serang yang merupakan ibu dari Tergugat I, II dan III, dan terhadap bukti Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan alat bukti kepemilikan terkuat sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024



Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria menegaskan: "*Sertifikat adalah surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat*";

- Bahwa terbukti pula tanah objek sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat bukan berlokasi di atas tanah yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian tepat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan ditolak seluruhnya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EGGY TAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EGGY TAN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin
NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1501 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)